

Bu Belgenin Amacı

Sayın Av. Demirhan Emir, Sayın Emre Bey,

Aylık ödeme ve mutabakat görüşmemiz öncesinde, son 15 ayda birlikte yürüttüğümüz iş ortaklığını **geçmişti açma niyeti taşımadan, ileriye dönük net ve sağlıklı bir zemin kurmak amacıyla** bir araya getirmek istiyorum. Bu belge, hem son durumun bir özeti hem de bundan sonrası için niyet beyanıdır.

Türkiye'de bu sektörde sıfırdan, sahada ayağı sağlam, organize ve güvenilir bir yapı kurmanın ne kadar zor olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bu yapıyı birlikte kurduk; hâlâ ayakta tutmak, büyütmek ve **karşılıklı emeğe saygı içinde** sürdürmek ortak isteğimiz olmalı.

BÖLÜM 1: Mevcut Mutabakat — 8 Temmuz 2025 Protokolü

3-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında karşılıklı kabul ve imza ile yürürlüğe giren "**Değer Kaybı ve Bedeni Hasar Dosyaları İş Birliği Protokolü**" bugün hâlâ taraflarımızı bağlayan tek geçerli yazılı düzendir. Protokolün özünü yeniden hatırlamak isterim:

Protokol Özet — Tarafların Yükümlülükleri

Madde 3 — Dosya Türü ve Ücret:

- ADK (Araç Değer Kaybı) — Ofis CRM: **10.000 TL** · Yönlendirme: **15.000 TL**
- BH (Bedeni Hasar) — Ofis CRM: **7.500 TL** · Yönlendirme: **10.000 TL**
- Motosiklet Değer Kaybı: 5.000 TL
- Yönlendirme tutarının içinden yönlendiren ücretine ödenir, kalanı operasyona kayıt edilir.

Madde 5.4:

"Yönlendirme kaynaklı dosyalarda, yönlendiren kişiye yapılmış ödeme **kazançtan düşülür** ve kalan üzerinden **%50 – %50 paylaşım** yapılır."

BÖLÜM 2: Mevcut Durum Tespiti

Şubat 2025 — Nisan 2026 arası 15 aylık dönemde Onur Şenol Kazanç Tablosu, ay sonu raporları ve hesap tabloları çapraz incelendiğinde aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır:

Dönem	ADK	BH	Mahrumiyet	Toplam
2025 (Şubat-Aralık, 11 ay)	164	7	6	177
2026 (Ocak-Nisan, 4 ay)	89	3	10	102
15 AY TOPLAMI	253	10	16	279

⚠️ Tespit — Madde 5.4 Uygulanmadığı İçin Oluşan Orantısızlık

Protokol madde 5.4, yönlendiren ücretinin (DBO) **kazançtan düşüldükten sonra** kalan tutarın %50/%50 paylaşılmasını öngörmektedir. Mevcut uygulamada DBO **tek başına Onur'un payından** mahsup edilmekte; yani her dosyada DBO'nun yarısı kadar haksız kayıp doğmaktadır.

Hesap (15 ay, 263 ana dosya, %41,6 Yönlendirme + %58,4 Ofis CRM oranıyla):

- 2025 dönemi DBO toplamı: 2.044.250 TL → kayıp **1.022.125 TL**
- 2026 dönemi DBO toplamı (yeni tarife): 1.321.400 TL → kayıp **660.700 TL**

ONUR ŞENOL — HAKSIZ KAYIP

1.682.825 TL

15 ay boyunca DBO'nun haksız mahsubu

MEVCUT ORAN

%66,8 / %33,2

Demirhan / Onur (olması gereken: %50/%50)

Detaylı hesaplama, ay-ay dosya dağılımı ve örnek dosya analizi "**PROTOKOL_TUTARSIZLIK_RAPORU.pdf**" belgesinde yer almaktadır.

📁 BÖLÜM 3: 17 BH Dosyası — Demirhan Tarafının "Zararımız" Dediği Tutar

Sürecin en kritik kırılma noktasında, başvurusu yapılmadığı için tarafımdan azilname işlemi yapılan **17 adet Bedeni Hasar (BH) dosyası** mevcuttur. Demirhan tarafının "biz bu dosyalardan dolayı zarar ettik" şeklinde ifade ettiği zarar kaleminin **somut karşılığını** bugünün 2026 tarifesini üzerinden hesapladım:

Senaryo	Adet	2026 BH Tarifesi	Toplam Değer
Tüm dosyalar Ofis CRM olsa	17	15.000 TL	255.000 TL
Tüm dosyalar Yönlendirme olsa	17	25.000 TL	425.000 TL
Karışık (gerçek %42 Yön / %58 Ofis oranıyla)	17	19.200 TL	326.400 TL



Önemli Açıklama

Bu rakam, Demirhan tarafının "azilname yaptığın 17 BH dosyasından dolayı bizim zararımız var" diye ifade ettiği iddianın **somut tarife karşılığıdır**. Niyet beyanımın bütünlüğü ve şeffaflık adına bu zararı reddetmiyorum, aksine **bugünün tarifesini üzerinden olabilecek en yüksek seviyede** hesaplayıp masaya koyuyorum. Böylece mahsuplaşma teklifim kabul edilirken hangi rakamların karşılaştığı net şekilde görülmüş olur.

ONUR'UN HAKSIZ KAYBI

1.682.825 TL

15 ay madde 5.4 ihlali (DBO mahsubu)

DEMİRHAN'IN İDDİA ETTİĞİ ZARAR

326.400 TL

17 BH dosyası × 2026 tarifesini

MAHSUP SONRASI ONUR LEHİNE KALAN

1.356.425 TL

$1.682.825 - 326.400 =$ fazla alacak



BÖLÜM 4: Geçmiş Dönemin Diğer Yüzü — Karşılıklı Anlayış

Bu süreçte sizler de, tarafınızdan eksiksiz şekilde teslim alınan ancak başvurusu zamanında yapılamayan ya da süreçte aksaklık yaşayan dosyalarda ciddi **operasyonel masraf yükü** ile karşı karşıya kaldınız. Sahadaki müşteri ilişkilerinde yaşanan gerilim, mağdurlarla yüzleşme ve dosyaların azilname ile başka avukata devredilmesi sürecinde benim de tarafımdan üzücü ama zaruri kararlar alındı.

Bu tercihler, hiçbir zaman size karşı kötü bir niyet taşımadı. Aksine; **müvekkil benim için veli nimettir** bakış açısıyla, mağdurların hak kaybına uğramaması için aldığım kararlardı. Ancak takdir edersiniz ki bu tercihler tarafınızda da bir zarar yarattı — bu zararı reddetmiyorum, görüyorum.

Burada önemli olan, ne sizlerin uğradığı zararı görmezden gelmek ne de benim haksız kaybımı pazarlık konusu yapmaktır. Ortada karşılıklı ve birbirini doğrudan etkileyen iki kalem mevcuttur. **Niyet beyanım, bu iki kalemi birbirine mahsup ederek ileriye dönük temiz bir sayfa açmaktır.**



BÖLÜM 5: Niyet Beyanı — Karşılıklı Mahsuplaşma Önerisi

🎯 Önerim — Tek Cümlede

Son 15 ayda madde 5.4'ün uygulanmamış olmasından dolayı doğan **1.682.825 TL haksız kaybım** ile, sizin tarafınızca azilname yapılan 17 BH dosyası nedeniyle "**zarar ettik**" dediğiniz ve bugünkü tarifeyle somutlaştırılmış olan **326.400 TL'lik tutarın** karşılıklı mahsup edilmesini öneriyorum.

Bu mahsuplaşma sonrasında dahi **1.356.425 TL benim lehime fazla alacak** kalmaktadır. Ancak bu fazlalığı talep etmiyorum; **onu da geride bırakmaya, sıfırlamaya hazırım**. Çünkü amacım rakamların büyüklüğünü tartışmak değil, birlikte kurduğumuz yapıyı sürdürmenin kıymetini esas alarak ileriye dönük temiz bir sayfa açmaktır.

Ben yaptığım azilname işlemlerinin hiçbirinden pişman değilim — çünkü o noktada yapılması gereken doğru olduğuna inandığım buydu. Sizler de o dönem yaşanan operasyonel zorlukların gerçek olduğunu ifade ediyorsunuz. Karşılıklı haklılık iddialarını derinleştirmek yerine, **her iki tarafın iddiasını birbirine kapatıp ileriye yönelmek** bence en sağlıklı yol.

ONUR'UN HAKSIZ KAYBI

1.682.825 TL

Madde 5.4 ihlali (15 ay)

DEMİRHAN ZARAR İDDİASI

326.400 TL

17 BH × 2026 tarifi

MAHSUPLAŞMA SONUCU

— ONUR'UN FERAGAT
ETTİĞİ FAZLALIK DAHİL

SIFIR

1.356.425 TL fazla alaktan da
feragat

🚩 BÖLÜM 6: Bugünden İtibaren Milat — Protokolün Tam Uygulanması

Mahsuplaşma kabulüyle birlikte **bugünün tarihinden itibaren** imzaladığımız 8 Temmuz 2025 protokolünün **özellikle 5.4 maddesinin tam ve eksiksiz uygulanmasını** esas alalım. Bu maddenin doğru uygulanması, her ay yapılacak mutabakatta net ve şeffaf bir tablo doğuracaktır:

- Her dosyada DBO (yönlendirenüceretine ödenen tutar) **paylaşımdan ÖNCE kazançtan düşülür**.
- Kalan net üzerinden %50 / %50 paylaşım yapılır.
- Zarar dosyalarında zarar her iki tarafa da %50 yansır — tek başına bana yüklenmez.
- Her dosyada kaynak (Ofis CRM / Yönlendirme) açıkça belirtilir, sistem üzerinden kayıt altına alınır.
- Aylık mutabakat raporlarında protokol uyumu otomatik gösterilir.

KARŞILIKLI NİYET — YENİ BAŞLANGIÇ

MAYIS 2026

Bugünden itibaren 8 Temmuz 2025 Protokolü, özellikle Madde 5.4 olmak üzere, eksiksiz uygulanır. Geçmiş dönemin karşılıklı kalemleri mahsuplaşma yoluyla sıfırlanır. İleriye dönük tek esas: yazılı protokol.

BÖLÜM 7: Devam İsteği

Açıkça ifade etmek isterim ki; bu süreçte birlikte kurduğumuz yapı yalnızca rakamsal bir iş ortaklığı değil, **sahada güven, hız ve organizasyon temelli** bir yapıdır. Bu yapıyı bozmak, yeniden kurmak değil korumak ve büyütmek ortak çıkarımızdır.

Mağdurlarımıza karşı sorumluluğumuz, ekibimize karşı taahhüdümüz ve birbirimize karşı verdiğimiz emek; bu masada bir araya geldiğimizde her zaman ön planda olmalı. Sizler de aynı kanaatte olduğunuzu defalarca ifade ettiniz; ben de aynı niyetle bu masaya geliyorum.

Bu belgeyi **kırgınlık değil, ileriye dönük netlik beyanı** olarak kabul etmenizi rica ediyor; aylık ödeme ve mutabakat görüşmemizde bu çerçeve üzerinden ilerlememizi öneriyorum.

Saygı ve iyi niyetle,

Onur Şenol

MR Hasar Danışmanlık ve Filo Yönetimi Tic. Ltd. Şti.

Bu belge, 8 Temmuz 2025 tarihli "Değer Kaybı ve Bedeni Hasar Dosyaları İş Birliği Protokolü" çerçevesinde karşılıklı mutabakat ve ileriye dönük netlik amacıyla hazırlanmıştır.

Ek belge: PROTOKOL_TUTARSIZLIK_RAPORU.pdf (detaylı hesaplama ve ay-ay dosya dağılımı)